前　言

近年来，随着我国劳动体制的改革，劳动用人制度已经发生了重大变化。原有的固定职工的概念已经取消，干部、工人的身分界限正在逐步消除。依据 1994 年 7 月颁布的《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)的规定，在其覆盖的范围内实行劳动合同制。劳动者与用人单位通过签订劳动合同确立劳动关系、明确双方权利和义务。

为适应劳动体制改革的需要，贯彻执行《劳动法》，规范用人单位人事劳资管理工作，本标准依据《劳动法》第二章第二十条中关于劳动合同期限的划分，联系我国劳动力市场发展的状况，规定了劳动合同制用人形式分类与代码。

本标准由国家技术监督局、中华人民共和国劳动部和国家统计局共同提出。

本标准由中国标准化与信息分类编码研究所归口管理。

本标准起草单位：中国标准化与信息分类编码研究所、劳动部信息中心、劳动部劳动关系与监察司、国家统计局统计设计管理司。

本标准主要起草人：戴北、董平、方宽、王若虹、胡晓平。

中华人民共和国国家标准

劳动合同制用人形式分类与代码

GB/T 16502—1996

Classification and code of employment form in labour contract system

1 范围

本标准规定了劳动合同制用人形式的分类与代码。

本标准适用于劳动力管理及各系统之间的信息交换。

2 定义

本标准采用下列定义。

劳动合同制用人形式

用人单位依据现行法律规定，与劳动者通过签订劳动合同确立劳动关系、明确双方权利和义务的用人形式。

3 分类原则与编码方法

3.1 本标准依据《劳动法》第二章第二十条中关于劳动合同期限的划分进行分类，同时兼顾用人单位的实际情况。

3.2 本标准采用顺序编码法，由一位阿拉伯数字表示劳动合同制用人形式的类别。

4 劳动合同制用人形式分类与代码

劳动合同制用人形式分类与代码，见表1。

表1

代码	名　　称	说　　明
1	有固定合同期限的从业人员	所签劳动合同期限有具体起止日期的劳动者
2	无固定合同期限的从业人员	所签劳动合同期限没有具体终止日期的劳动者
3	以完成一定的工作为合同期限的从业人员	以完成具体工作(生产)任务的时间确定劳动合同期限终止日期的劳动者
9	其他劳动合同期限的从业人员	除上述劳动者以外的签订其他期限劳动合同的劳动者

国家技术监督局1996-09-02批准　　1997-05-01实施